



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KHAIRUDDIN Alias UCOK**;
Tempat lahir : Tanjung Leidong;
Umur/tanggal lahir: 42 Tahun / 19 Februari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bangun Rejo Pasar Nol Desa Air Hitam
Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten
Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 142/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 142/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 22 Pebruari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairuddin Alias Ucek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairuddin Alias Ucek berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu
 - 1 (satu) pieces baju kaos lengan panjang warna putih lengan warna biru lis putih bertuliskan SAKA 2005 bertuliskan GOOD DRY kena bercak darah dipundak sebelah kiriDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal :

Bahwa terdakwa KHAIRUDDIN Alias UCOK Pada hari Kamis tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Areal Kebun kelapa sawit di Dusun Bangun Rejo Pasar Nol Desa Air Hitam Kec. Kualuh Leidong kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, “melakukan penganiayaan”
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2023 sekira pukul 09.30 wib terdakwa berada di Areal Kebun kelapa sawit di Dusun Bangun Rejo Pasar Nol Desa Air Hitam Kec. Kualuh Leidong kab. Labuhanbatu bertemu dengan saksi IPAN POLANDO SIANTURI dan menegur terdakwa terkait dengan keberadaan di kebun kelapa sawit yang dijaga oleh saksi IPAN POLANDO SIANTURI ketika saksi IPAN POLANDO SIANTURI bertanya kepada terdakwa “ngapain kau dilokasi areal kebun kelapa sawit ini ?” dan terdakwa menjawab “kau siapa rupanya?” pada saat saksi IPAN POLANDO SIANTURI berjalan mendekati terdakwa dan terdakwa langsung mengayunkan sebilah kampak bergagang kayu sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala saksi IPAN POLANDO SIANTURI dan seketika saksi IPAN POLANDO SIANTURI mengelak dan kampak tersebut mengenai telinga sebelah kiri dan leher bagian sebelah kiri saksi IPAN POLANDO SIANTURI setelah melihat saksi IPAN POLANDO SIANTURI berdarah kemudian terdakwa langsung melarikan diri kemudian datang saksi RAHMAD HIDAYAT Alias MAMAD sambil membawa sepeda motor dan langsung membawa saksi IPAN POLANDO SIANTURI untuk berobat ke puskesmas;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa KHAIRUDDIN Alias UCOK mengakibatkan saksi IPAN POLANDO SIANTURI dari hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Luka gores pada daun telinga kiri berwarna kemerahan dengan ukuran 2,5 cm x 0,1 cm;
2. Luka robek pada daun telinga kiri bagian bawah berwarna kemerahan dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm dan kedalaman luka 0,5 cm;
3. Luka gores pada leher kiri sisi luar berwarna kemerahan dengan ukuran 6 cm x 0,1 cm.

sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/015/PUSK-TL/I/2024 Tanggal 05 Januari 2024 dari UPTD Puskesmas Tanjung Leidong yang ditandatangani oleh dr. Ade3 Lucia Novaline Purba (dokter yang memeriksa) dengan kesimpulan Trauma tajam pada daun telinga bawah dan leher.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ipan Polando Sianturi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu pada hari Kamis tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, di Areal Kebun kelapa sawit di Dusun Bangun Rejo Pasar Nol Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekitar pukul 09.30 Wib saksi berada di lokasi areal kebun kelapa sawit di Dusun Bangun Rejo Pasar Nol Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi menegur dan berkata " Ngapain kau di lokasi areal kebun kelapa sawit ini ?, Terdakwa menjawab " Kau siapa rupanya ?" dan mendatangi kearah saksi, lalu saksi menjawab Terdakwa "yang jaga kebun kelapa sawit disini", kemudian Terdakwa berjalan mendekakti saksi dan mengeluarkan kampak dari dalam goni plastik kemudian mengayunkan kampak tersebut kearah saksi, kemudian saksi mengelak dan mundur dan kampak tersebut mengenai bagian telinga sebelah kiri saksi sehingga telinga kiri saksi mengeluarkan darah, lalu Terdakwa melarikan diri kedalam lokasi areal kebun kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka robek dan gores pada bagian telinga sebelah kiri dan luka gores pada bagian leher sebelah kiri sehingga saksi terganggu melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Marudut Sianturi Alias Marudut, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ipan Polando Sianturi dengan menggunakan 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu pada hari Kamis tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, di Areal Kebun

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit di Dusun Bangun Rejo Pasar Nol Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memukul saksi Ipan Polando Sianturi namun setelah kejadian saksi Ipan Polando Sianturi menelpon saksi dan minta bantuan dan setibanya saksi dilokasi tempat kejadian saksi melihat saksi Ipan Polando Sianturi baju yang dipakainya kena bercak darah dan bagian telinga sebelah kiri berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ipan Polando Sianturi mengalami luka robek dan gores pada bagian telinga sebelah kiri dan luka gores pada bagian leher sebelah kiri sehingga Saksi Ipan Polando Sianturi terganggu melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ipan Polando Sianturi dengan menggunakan 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu pada hari Kamis tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, di Areal Kebun kelapa sawit di Dusun Bangun Rejo Pasar Nol Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa berada dilokasi Areal Kebun kelapa sawit di Dusun Bangun Rejo Pasar Nol Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu bertemu dengan saksi Ipan Polando Sianturi, lalu saksi Ipan Polando Sianturi menegur dan berkata kepada Terdakwa "Ngapain kau di situ ?", lalu Terdakwa menjawab " Kau siapa rupanya ?" dan berjalan mendekati saksi Ipan Polando Sianturi, lalu saksi Ipan Polando Sianturi berkata " saya yang menjaga kebun kelapa sawit ini", kemudian Terdakwa membuka goni plastik yang ada dipunggungnya dan mengeluarkan 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu selanjutnya mengayunkan kampak tersebut kearah bagian kepala saksi Ipan Polando Sianturi dan saksi Ipan Polando Sianturi mengelak dan mundur ke belakang, Terdakwa melihat bagian telinga sebelah kiri dan leher bagian sebelah kiri pada saat berdarah kemudian Terdakwa langsung melarikan diri kedalam lokasi areal kebun kelapa sawit tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Ipan Polando Slanturi adalah dengan cara Terdakwa mendekati Saksi Ipan Polando Slanturi dengan membawa 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu lalu saat Terdakwa sudah dekat dengan Saksi Ipan Polando Slanturi kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu kearah kepala Saksi Ipan Polando Slanturi, kemudian Saksi Ipan Polando Slanturi mengelak dan mundur dan kampak tersebut mengenai bagian telinga sebelah kiri Saksi Ipan Polando Slanturi sehingga telinga kiri Saksi Ipan Polando Slanturi mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi korban Ipan Polando Slanturi dikarenakan Terdakwa kesal telah ditegur Saksi Ipan Polando Slanturi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu
- 1 (satu) pieces baju kaos lengan panjang warna putih lengan warna biru lis putih bertuliskan SAKA 2005 bertuliskan GOOD DRY kena bercak darah dipundak sebelah kiri

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No : 445/015/PUSK-TL/II/2024 Tanggal 05 Januari 2024 dari UPTD Puskesmas Tanjung Leidong yang ditandatangani oleh dr. Ade Lucia Novaline Purba selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban Ipan Polando Sianturi dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka gores pada daun telinga kiri berwarna kemerahan dengan ukuran 2,5 cm x 0,1 cm.
 - Luka robek pada daun telinga kiri bagian bawah berwarna kemerahan dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm dan kedalaman luka 0,5 cm.
 - Luka gores pada leher kiri sisi luar berwarna kemerahan dengan ukuran 6 cm x 0,1 cm;
 - Kesimpulan : Trauma tajam pada daun telinga bawah dan leher.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ipan Polando Slanturi dengan menggunakan 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu pada hari Kamis

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, di Areal Kebun kelapa sawit di Dusun Bangun Rejo Pasar Nol Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Ipan Polando Slanturi adalah dengan cara Terdakwa mendekati Saksi Ipan Polando Slanturi dengan membawa 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu lalu saat Terdakwa sudah dekat dengan Saksi Ipan Polando Slanturi kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu kearah kepala Saksi Ipan Polando Slanturi, kemudian Saksi Ipan Polando Slanturi mengelak dan mundur dan kampak tersebut mengenai bagian telinga sebelah kiri Saksi Ipan Polando Slanturi sehingga telinga kiri Saksi Ipan Polando Slanturi mengeluarkan darah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa berada dilokasi Areal Kebun kelapa sawit di Dusun Bangun Rejo Pasar Nol Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu bertemu dengan saksi Ipan Polando Sianturi, lalu saksi Ipan Polando Sianturi menegur dan berkata kepada Terdakwa " Ngapain kau di situ ?", lalu Terdakwa menjawab " Kau siapa rupanya ?" dan berjalan mendekati saksi Ipan Polando Slanturi, lalu saksi Ipan Polando Sianturi berkata " saya yang menjaga kebun kelapa sawit ini", kemudian Terdakwa membuka goni plastik yang ada dipunggungnya dan mengeluarkan 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu selanjutnya mengayunkan kampak tersebut kearah bagian kepala saksi Ipan Polando Sianturi dan saksi Ipan Polando Sianturi mengelak dan mundur ke belakang, Terdakwa melihat bagian telinga sebelah kiri dan leher bagian sebelah kiri pada saat berdarah kemudian Terdakwa langsung melarikan diri kedalam lokasi areal kebun kelapa sawit tersebut kemudian saksi Ipan Polando Sianturi menelpon Saksi Marudut Sianturi Alias Marudut dan minta bantuan dan setibanya Saksi Marudut Sianturi Alias Marudut dilokasi tempat kejadian Saksi Marudut Sianturi Alias Marudut melihat saksi Ipan Polando Sianturi baju yang dipakainya kena bercak darah dan bagian telinga sebelah kiri berdarah;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi korban Ipan Polando Slanturi dikarenakan Terdakwa kesal telah ditegur Saksi Ipan Polando Slanturi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ipan Polando Sianturi mengalami luka robek dan gores pada bagian telinga sebelah kiri dan luka gores pada

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian leher sebelah kiri sehingga Saksi Ipan Polando Sianturi terganggu melakukan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Khairuddin Alias Ucok oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH. Menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memukul Saksi Ipan Polando Sianturi dengan menggunakan 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu pada hari Kamis tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, di Areal Kebun kelapa sawit di Dusun Bangun Rejo Pasar Nol Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ipan Polando Sianturi mengalami luka robek dan gores pada bagian telinga sebelah kiri dan luka gores pada bagian leher sebelah kiri sehingga Saksi Ipan Polando Sianturi terganggu melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa berada di lokasi Areal Kebun kelapa sawit di Dusun Bangun Rejo Pasar Nol Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu bertemu dengan saksi Ipan Polando Sianturi, lalu saksi Ipan Polando Sianturi menegur dan berkata kepada Terdakwa "Ngapain kau di situ ?", lalu Terdakwa menjawab " Kau siapa rupanya ?" dan berjalan mendekati saksi Ipan Polando Sianturi, lalu saksi Ipan Polando Sianturi berkata " saya yang menjaga kebun kelapa sawit ini", kemudian Terdakwa membuka goni plastik yang ada dipunggungnya dan mengeluarkan 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu selanjutnya mengayunkan kampak tersebut kearah bagian kepala saksi Ipan Polando Sianturi dan saksi Ipan Polando Sianturi mengelak dan mundur ke belakang, Terdakwa melihat bagian telinga sebelah kiri dan leher bagian sebelah kiri pada saat berdarah kemudian Terdakwa langsung melarikan diri kedalam lokasi areal kebun kelapa sawit tersebut kemudian saksi Ipan Polando Sianturi menelpon Saksi Marudut Sianturi Alias Marudut dan minta bantuan dan setibanya Saksi Marudut Sianturi Alias Marudut di lokasi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kejadian Saksi Marudut Sianturi Alias Marudut melihat saksi Ipan Polando Sianturi baju yang dipakainya kena bercak darah dan bagian telinga sebelah kiri berdarah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Ipan Polando Sianturi dengan menggunakan 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Ipan Polando Sianturi mengalami luka robek dan gores pada bagian telinga sebelah kiri dan luka gores pada bagian leher sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445/015/PUSK-TL/I/2024 Tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ade Lucia Novaline Purba selaku Dokter Puskesmas Tanjung Leidong melakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban Ipan Polando Sianturi dengan hasil pemeriksaan :

- Luka gores pada daun telinga kiri berwarna kemerahan dengan ukuran 2,5 cm x 0,1 cm.
- Luka robek pada daun telinga kiri bagian bawah berwarna kemerahan dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm dan kedalaman luka 0,5 cm.
- Luka gores pada leher kiri sisi luar berwarna kemerahan dengan ukuran 6 cm x 0,1 cm;

Kesimpulan : Trauma tajam pada daun telinga bawah dan leher;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan Terdakwa adalah apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa terhadap saksi korban Ipan Polando Sianturi adalah dengan sengaja untuk melakukan perbuatannya dan ternyata pula perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut sebab masih ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus mempergunakan cara-cara yang bersifat kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu dan 1 (satu) pieces baju kaos lengan panjang warna putih lengan warna biru lis putih bertuliskan SAKA 2005 bertuliskan GOOD DRY kena bercak darah dipundak sebelah kiri, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Khairuddin Alias Ucok** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu;
 - 1 (satu) pieces baju kaos lengan panjang warna putih lengan warna biru lis putih bertuliskan SAKA 2005 bertuliskan GOOD DRY kena bercak darah dipundak sebelah kiriDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Rani Trisna Togatorop, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Rap